

BUSU BINTI HUSAIN DAN 5 YANG LAIN

LWN

ABDUL RAHMAN BIN ZAINOL ABIDIN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 12 Disember 2024M / 11 Rejab 1445H

Rayuan Mal No. : 2307-A0010-001-0064

[Rayuan terhadap perintah wasiat wajibah, seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) (Pindaan) 2016]

Peguam Syarie Perayu : Amirah Binti Zainal

Peguam Syarie Responden : Nahzatul Ain Binti Mohd Khalid

ALASAN PENGHAKIMAN

“Ketika harta berada di tanganmu bukan di hatimu, dia tidak akan membahayakanmu, walaupun jumlahnya banyak. Sebaliknya, ketika harta itu di hatimu, dia akan membahayakanmu, walaupun harta itu tidak ada sedikitpun di tanganmu ”

-Ibnu Qayyim-

PENDAHULUAN

[1] Wasiat wajibah merupakan salah satu instrument pengurusan harta di dalam Islam yang ditakninkan di Negeri Selangor bagi menjaga masalah waris ganti yang pada keadaan biasa tidak mewarisi harta tinggalan si mati akibat di hijab oleh waris lain. Walaubagaimanapun pelaksanaan wasiat wajibah

mempunyai kriteria dan syarat yang telah ditetapkan di bawah Enakmen Wasiat Wajibah (Negeri Selangor) yang menjadi pertikaian di dalam kes ini.

FAKTA KES

[2] Responden di dalam kes ini merupakan Pemohon dalam kes wasiat wajibah yang difailkan di MTS. Responden bersama dua (2) saudara lelaki seibu seapanya Ahmad Shafiq Bin Zainol Iskandar dan Abdullah Hanis Bin Zainol Iskandar merupakan cucu kepada si mati iaitu Allahyarham Abdul Rahman Bin Mohd Nor yang meninggal dunia pada 1/11/2018. Bapa kepada Responden adalah Allahyarham Zainol Iskandar Bin Abdul Rahman telah meninggal dunia pada 5 Oktober 1988, 30 tahun lebih awal dari Allahyarham Datuk Responden.

[3] Allahyarham Datuk Responden meninggalkan ahli waris yang terdiri daripada Perayu-perayu. Perayu 1 merupakan isteri si mati manakala Perayu 2 hingga 6 adalah anak kandung si mati. Dalam konteks hubungan dengan Responden, Perayu 1 adalah nenek kepada Responden manakala Responden 2 hingga 6 adalah bapa dan ibu saudara Responden.

[4] Responden telah memfailkan permohonan ke MTS untuk mendapatkan perintah :

- a- Mahkamah memperakukan dan mengesahkan pewarisan Abdul Rahman Bin Zainol Iskandar (No. KP : 841024-71-5147), Ahmad Shafiq Bin Zainol Iskandar (No. KP : 830415-71-5001) dan Abdullah Hanis Siddiq Bin Zainol Iskandar (No. KP : 890314-14-6027) ke atas keseluruhan harta pusaka si mati, Allahyarham Abdul Rahman Bin Mohd Nor (No. Kp : 270809-06-5061/4026980), yang telah meninggal dunia pada 1/1/2018 melalui kaedah wasiat wajibah;

- b- Mahkamah menetapkan kadar yang layak diwarisi oleh Abdul Rahman Bin Zainol Iskandar (No. KP : 841024-71-5147), Ahmad Shafiq Bin Zainol Iskandar (No. KP : 830415-71-5001) dan Abdullah Hanis Siddiq Bin Zainol Iskandar (No. KP : 890314-14-6027), ke atas keseluruhan harta pusaka si mati tersebut, Allahyarham Abdul Rahman Bin Mohd Nor (No. Kp : 270809-06-5061/4026980), yang telah meninggal dunia pada 1/1/2018 melalui kaedah wasiat wajibah; dan
- c- Mana-mana relif yang Mahkamah anggap adil dan patut diberikan.

[5] Pada 31/3/2022 YA Hakim Bicara MTS telah memutuskan :

- a- Permohonan Pemohon (Responden) diterima di bawah Seksyen 27 Enakmen Wasiat Oran Islam (Negeri Selangor) 2016.
- b- Pemohon-pemohon berhak mendapat pusaka si mati dengan cara wasiat wajibah.

[6] Perayu-perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan memfailkan Notis Rayuan. Perayu di dalam Alasan Rayuan menyatakan tiga (3) alasan :

- 1- YA Hakim terkhilaf dari segi Hukum Syarak dan undang-undang apabila memerintahkan bahawa Responden dan adik beradiknya disenaraikan sebagai waris Arwah Abdul Rahman Bin Mohd Nor sedangkan Arwah mempunyai anak lelaki semasa kematiannya.
- 2- YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memerintahkan bahawa Responden dan adik beradiknya layak mendapat wasiat wajibah tanpa mengambil kira pemberian-pemberian Arwah kepada Responden dan adik beradiknya semasa hidupnya bertentangan dengan seksyen 27 (2)(d) Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 2006.

- 3- YA Hakim terkhilaf dari segi Hukum Syarak apabila memerintahkan Responden dan adik beradiknya berhak mendapat wasiat wajibah telah mengurangkan hak waris-waris yang lain.

DAPATAN PANEL HAKIM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Walaupun terdapat tiga (3) Alasan Rayuan Perayu, kami akan rangkumkan Alasan Rayuan Perayu tersebut kepada dua (2) isu sahaja iaitu sama ada YA Hakim Bicara khilaf memerintahkan Responden sebagai ahli waris dan sama ada pemberian Datuk semasa hayat kepada Responden menghalang Responden menerima Wasiat Wajibah?

PERINTAH RESPONDEN SEBAGAI AHLI WARIS

[8] Berdasarkan penelitian terhadap kes ini, kami mendapati bahawa Perayu tidak berpuas hati terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah, kes Mal No. 10300-099-0250-2020 bertarikh 31/3/2022 di perenggan 4 :

“Mahkamah memerintahkan bahagian-bahagian ahli waris yang berhak adalah seperti berikut :

- 1
- 2
- 3
4. Abdul Rahman Bin Zainol Iskandar 14/216
 (No. KP : 841024-71-5147)
5. Ahmad Shafiq Bin Zainol Iskandar 14/216
 (No. KP : 830415-71-5001)
6. Abdullah Hanis Siddiq Bin Zainol Iskandar 14/216
 (No. KP : 890314-14-6072)

[9] Perayu menghujahkan bahawa Responden dan dua saudara lelaki seibu sebabanya tidak layak disenaraikan sebagai ahli waris dalam keadaan arwah si mati mempunyai anak lelaki semasa kematiannya iaitu Perayu 2 dan Perayu 3. Responden dan dua saudara lelaki seibu sebabanya telah terdinding daripada menjadi waris dengan wujudnya Perayu 2 dan Perayu 3. Oleh yang demikian Perayu menghujahkan Responden dan dua saudara lelaki seibu sebabanya tidak boleh disenaraikan sebagai waris si mati.

[10] Bagi merungkai isu ini, kami telah merujuk kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di halaman 1072 -1073 Rekod Rayuan. Kami perturunkan semula perenggan 47 Alasan Penghakiman seperti berikut :

“Oleh yang demikian, setelah meneliti segala pliding yang telah difailkan serta hujahan kedua-dua pihak, mahkamah membuat dapatan fakta seperti berikut :

1...

2...

*3. Pemohon-pemohon sebagai cucu lelaki si mati **bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk.***

4. Pemohon-pemohon bukan merupakan waris ke atas harta pusaka si mati secara fardhu atau ta'sib kerana ada Responden 1 hingga Responden 6.

*5. Mahkamah mensabitkan bahawa waris si mati yang berhak mendapat bahagian pusaka dari harta si mati **melalui jalan wasiat wajibah adalah seramai 3 orang iaitu Abdul Rahman Bin Zainol Iskandar, Ahmad Shafiq Bin Zainol Iskandar dan Abdullah Hanis Siddiq Bin Zainol Iskandar**”.*

[11] Seterusnya di perenggan 48 Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara menjelaskan lagi perincian pembahagian faraid dan wasiat wajibah melalui dua jadual berasingan yang jelas menerangkan maksudnya. Kami perturunkan semula dua jadual yang dinyatakan di perenggan 48 dan 49 Alasan

Penghakiman YA Hakim Bicara di halaman 1073 – 1074 Rekod Rayuan seperti berikut :

“Pembahagian faraid dan bahagian Wasiat Wajibah adalah seperti berikut :

Si mati Abdul Rahman Bin Mohd Nor meninggalkan seorang isteri iaitu Busu Binti Hussain dan 6 orang anak iaitu Zainal Abidin Bin Abdul Rahman, Zainul Rashid Bin Abdul Rahman, Zainol Iskandar Bin Abdul Rahman (Bapa Pemohon), Siti Nor Bayah Binti Abdul Rahman, Siti Norlailasari Binti Abdul Rahman dan Siti Murni Suraya Binti Abdul Rahman.

<i>Waris</i>	<i>Hubungan</i>	<i>Bahagian Faradi</i>
<i>Busu Binti Hussain</i>	<i>Isteri</i>	<i>9/72</i>
<i>Zainal Abidin Bin Abdul Rahman</i>	<i>Anak Lelaki</i>	<i>14/72</i>
<i>Zainul Rashid Bin Abdul Rahman</i>	<i>Anak Lelaki</i>	<i>14/72</i>
<i>Zainol Iskandar Bin Abdul Rahman (Bapa Pemohon)</i>	<i>Anak Lelaki</i>	<i>14/72</i>
<i>Siti Nor Bayah Binti Abdul Rahman</i>	<i>Anak Perempuan</i>	<i>7/72</i>
<i>Siti Norlailasari Binti Abdul Rahman</i>	<i>Anak Perempuan</i>	<i>7/72</i>
<i>Siti Murni Suraya Binti Abdul Rahman</i>	<i>Anak Perempuan</i>	<i>7/72</i>

Atas jalan wasiat wajibah si mati (Abdul Rahman Bin Mohd Nor), Pemohon dan adik adiknya mendapat bahagian bapanya Zainol Iskandar Bin Abdul Rahman.

<i>Waris</i>	<i>Hubungan</i>	<i>Bahagian Faradi</i>
<i>Busu Binti Hussain</i>	<i>Isteri</i>	<i>27/26</i>
<i>Zainal Abidin Bin Abdul Rahman</i>	<i>Anak Lelaki</i>	<i>42/216</i>
<i>Zainul Rashid Bin Abdul Rahman</i>	<i>Anak Lelaki</i>	<i>42/26</i>
<i>Zainol Iskandar Bin Abdul Rahman (Bapa Pemohon)</i>	<i>Anak Lelaki</i>	<i>14/72</i>
<i>Abdul Rahman Bin Zainol Iskandar (melalui jalan wasiat wajibah bahagian bapanya Zainol Iskandar Bin Abdul Rahman yang telah meninggal terlebih dahulu daru datuknya)</i>	<i>Cucu Lelaki</i>	<i>14/26</i>
<i>Ahmad Shafiq Bin Zainol Iskandar</i>	<i>Cucu Lelaki</i>	<i>14/26</i>
<i>Abdullah Hanis Siddiq Bin Zainol Iskandar</i>	<i>Cucu Lelaki</i>	<i>14/26</i>
<i>Siti Nor Bayah Binti Abdul Rahman</i>	<i>Anak Perempuan</i>	<i>7/72</i>
<i>Siti Norlailasari Binti Abdul Rahman</i>	<i>Anak Perempuan</i>	<i>7/72</i>
<i>Siti Murni Suraya Binti Abdul Rahman</i>	<i>Anak Perempuan</i>	<i>7/72</i>

[12] Berdasarkan kepada penelitian kami terhadap Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara telah secara terperinci menyatakan bahawa Responden dan dua saudara lelaki seibu seapanya menerima pusaka si mati melalui jalan wasiat wajibah dan bukan sebagai ahli waris yang mewarisi pusaka sepertimana Responden-Responden. Walaubagaimanapun hujah Perayu dalam isu yang pertama ini ada asasny. Setelah kami merujuk kepada Perintah bertarikh 31/3/2022 yang dirayu dalam kes ini khususnya di dalam jadual di Perenggan 4 perintah tersebut kami dapati perlu dimasukkan status penerimaan melalui wasiat wajibah pada setiap nama Responden yang boleh mengelakkan kekeliruan dan salah faham. Sehubungan dengan itu, kami mencadangkan satu format khusus bagi perintah wasiat wajibah disediakan melalui Arahan Amalan Mahkamah Syariah bagi mengelak masalah sama berulang di masa hadapan.

PEMBERIAN SEMASA HIDUP

[13] Responden dalam kes ini beserta dua saudaranya telah menerima pemberian si mati semasa hayatnya. Responden menghujahkan bahawa pemberian itu adalah pelaksanaan tanggungjawab nafkah seorang datuk kepada cucunya. Walaubagaimanapun Perayu menghujahkan si mati bukan setakat menanggung perbelanjaan Responden dan dua saudaranya bahkan lebih dari itu. Perayu di dalam Hujah Bertulis di perenggan 40 – 44 telah memperincikan bahawa si mati semasa hayatnya telah memberikan :

- i- Lebih kurang 298,501.18 yang dihantar oleh si mati melalui standing order dari Bank Islam kepada Responden dan adik beradiknya yang tinggal dan belajar di Amerika.
- ii- RM 11,522.05 diberikan melalui pindahan wang (remittance).
- iii- RM 505,487.08 dengan pelbagai tujuan yang tidak termasuk hartanah.

- iv- Menyerahkan sebanyak $\frac{1}{2}$ bahagian dari sebuah hartanah di bawah pegangan Hak Milik Pajakan Negeri 102008, Lot 283, Seksyen 12, Daerah Petaling, Selangor yang beralamat di No. 54, Jalan 12/15, 46200 Petaling Jaya, Selangor kepada Abdullah Hanis Siddiq Bin Zainol Iskandar melalui *Dead of Trust* bertarikh 19/9/2015.
- v. Menyerahkan $\frac{1}{2}$ bahagian dari sebuah hartanah di bawah pegangan Hak Milik Pajakan Negeri 106519, Lot 284, Seksyen 12, Daerah Petaling, Selangor yang beralamat di No. 55, Jalan Utara, 46200 Petaling Jaya, Selangor kepada Abdullah Hanis Siddiq Bin Zainol Iskandar dan tujuh yang lain.
- vi- Nilai kedua-dua hartanah di perenggan iv dan v dianggarkan RM 10,000,000.00 berdasarkan carian internet.

[14] Perayu seterusnya menghujahkan bahawa nilai harta dan pemberian semasa hayat arwah si mati kepada Responden dan dua saudaranya adalah perlu diambil kira agar bahagian yang diterima melalui wasiat wajibah tidak melebihi kadar $\frac{1}{3}$. Ini bertepatan dengan peruntukan undang-undang di bawah seksyen 27A Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) (Pindaan) 2016 yang dirujuk dan dihujahkan oleh Perayu :

Kadar Wasiat Wajibah

27A.(1) “Kadar Wasiat Wajibah bagi cucu yang berhak hendaklah mengikut bahagian faraid bapa atau ibunya jika mereka masih hidup dan hendaklah tidak melebihi satu pertiga daripada harta pusaka datuk atau nenek yang mati”.

[15] Perayu menghujahkan dengan keseluruhan bahagian wasiat wajibah yang diterima Responden dan dua saudaranya bersamaan 42/216 di tambah dengan jumlah pemberian yang diterima yang dianggarkan melebihi satu juta ringgit

adakah jumlah tersebut kurang atau melebihi satu pertiga harta tinggalan arwah si mati?

[16] Kami tidak akan mengulas berkenaan persoalan yang ditimbulkan oleh Perayu di atas sebaliknya akan memfokuskan kepada isu seterusnya yang ditimbulkan di perenggan 48 Hujah Bertulis Perayu iaitu berkaitan peruntukan seksyen 27A(2)(d) Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) (Pindaan) 2016 :

“Kadar Wasiat Wajibah

*(2)(d) Jika datuk atau nenek yang mati telah mewasiatkan atau menghibahkan atau memberikan harta melalui apa-apa pemberian kepada cucu itu **mengikut subseksyen 27(4)** dengan kadar yang kurang daripada bahagian faraid bapa atau ibunya dalam harta pusaka datuk atau nenek yang mati itu, kadarnya hendaklah mengikut kadar wasiat wajibah”.*

[17] Kami mendapati hujah Perayu berkenaan seksyen ini terhenti setakat ini sahaja tanpa menjelaskan frasa “**mengikut subseksyen 27(4)**”. Kami seterusnya merujuk kepada seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) (Pindaan) 2016 untuk memahami keseluruhan kandungan peruntukan termasuk subseksyen 27(4). Kami perturunkan keseluruhan peruntukan seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) (Pindaan) 2016 seperti berikut :

Wasiat Kepada Cucu

27. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), jika seorang datuk atau nenek mati tanpa membuat apa- apa wasiat kepada cucu daripada anak lelaki atau anak perempuannya yang mati terlebih dahulu daripada datuk atau nenek itu atau yang mati serentak dengan datuk atau nenek itu, cucu itu berhak mendapat wasiat wajibah

(2) Pelaksanaan wasiat wajibah yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah memenuhi syarat yang berikut:

- (a) cucu itu bukan waris kepada harta pusaka datuk atau nenek yang mati;*
- (b) bapa atau ibu kepada cucu itu beragama Islam pada saat kematiannya;*
- (c) cucu itu tidak terlibat dengan pembunuhan datuk atau nenek yang mati;*
- (d) cucu itu tidak menerima harta daripada datuk atau nenek yang mati sama ada melalui hibah atau wasiat atau lain-lain pemberian mengikut kadar wasiat wajibah yang selayaknya diterima oleh cucu itu.*

(3) Pembahagian wasiat wajibah di bawah subseksyen (1) boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan dengan pengurusan jenazah, wasiat ikhtiyariyyah dan hutang-piutang.

(4) Walau apa pun subseksyen (1), jika seorang datuk atau nenek mati dengan membuat wasiat, hibah atau lain-lain pemberian kepada cucunya, cucu itu masih berhak untuk mendapat wasiat wajibah sekiranya dia memenuhi syarat di bawah perenggan (2)(a), (b) dan (c)."

[18] Jelas melalui peruntukan ini khususnya di bawah subseksyen 27(4) bahawa syarat penerimaan wasiat wajibah oleh cucu memadai dengan memenuhi syarat 27(2)(a),(b) dan (c) sahaja :

- (a) cucu itu bukan waris kepada harta pusaka datuk atau nenek yang mati;*
 - (b) bapa atau ibu kepada cucu itu beragama Islam pada saat kematiannya;*
 - (c) cucu itu tidak terlibat dengan pembunuhan datuk atau nenek yang mati;*
- Manakala syarat 27(2)(d) iaitu *cucu itu tidak menerima harta daripada datuk atau nenek yang mati sama ada melalui hibah atau wasiat atau lain-lain pemberian mengikut kadar wasiat wajibah yang selayaknya diterima oleh cucu*

itu, dikecualikan dari syarat penerimaan wasiat wajibah melalui peruntukan Subseksyen 27(4) :

[19] Sehubungan dengan itu, kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara sebagaimana dinyatakan di dalam Alasan Penghakiman, perenggan 45, halaman 1071 Rekod Rayuan :

“Berdasarkan ulasan di atas, walaupun Pemohon telah mendapat pemberian daripada si mati, namun tidak menghalang Pemohon dan adik beradiknya untuk menerima wasiat wajibah sebagaimana diperuntukkan di dalam seksyen 27(4) Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) (Pindaan) 2016.....”

PERTEMBUNGAN ANTARA HUKUM SYARA’ DENGAN PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

[20] Kami dalam masa yang sama mengakui bahawa peruntukan ini bertentangan dengan pandangan fatwa Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah Negeri Selangor Tarikh Warta 6/11/2011 yang menyatakan di perenggan (v) seperti berikut :

(v) Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucunya melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan mereka sekiranya mereka masih hidup, cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan, maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut.

[21] Namun kami dalam mempertimbangkan dan membereskan rayuan ini adalah terikat dengan peruntukan undang-undang di bawah seksyen 27(4) yang

telah dikanunkan sehinggalah peruntukan ini dipinda. Prinsip ini telah digunapakai di dalam kes yang telah diputuskan di MRyS Negeri Selangor, Kes Dato Seri Anwar Bin Ibrahim Lwn Shafie Abdullah, Rayuan Mal No.: 10000-120-0018-2016.

Dalam kes ini, Perayu tidak berpuas hati aduan kepada Hakim tentang kesalahan tuduhan liwat (*qazaf*) supaya dikeluarkan saman kepada Orang Yang Di Adu bagi menjawab tuduhan telah ditolak oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Perayu tidak berpuas hati dan memfailkan rayuan. Antara isu di dalam kes ini adalah sama ada kesalahan *qazaf* termasuk tuduhan zina dan liwat. Panel dalam kes ini merujuk kepada penulisan Dr. *Abdul Qadir Audah*, *Kitab Tasyri' al-Jinaie al-Islami, Juzu' 2, Muassasah Ar Risalah*, halaman 463 mendapati *qazaf* merangkumi kedua-duanya :

والرمى باللواط عند مالك والشافعي وأحمد حكمه حكم الرمي بالزنا لأنهم يعتبرون اللواط زنا واللأنظ زانيا سواء كان فاعلا أو مفعولا به امرأة أو رجلا فإذا ثبت أن القاذف أراد من القذف أن المقذوف يعمل عمل قوم لوط فعليه الحد. أما أبو حنيفة لا يرى حد القذف باللواط ويرى تعزيره لأنه لا يعتبر اللواط زنا ومن ثم لا يعتبر الرمي باللواط رميا بالزنا

Maksudnya: “tuduhan liwat pada pandangan Mazhab Maliki, Syafie dan Hambali adalah berhukum dengan tuduhan zina kerana mereka menganggap liwat itu sama dengan zina. Peliwat dianggap sebagai penzina sama ada peliwat atau kena liwat itu lelaki atau perempuan. Apabila sabit sipenuduh sengaja menuduh orang yang kena tuduh melakukan liwat maka dia hendaklah dikenakan hukuman had. Adapun Imam Abu Hanifah berpandangan tidak dikenakan hukuman had bagi tuduhan liwat bahkan dikenakan hukuman takzir kerana liwat tidak dikira sebagai zina. Dengan yang demikian, tidak dikira tuduhan liwat sebagai tuduhan zina.”

[22] Panel rayuan dalam kes di atas telah memutuskan menggunakan peruntukan undang-undang yang telah ditakninkan yang menghadkan *qazaf* kepada tuduhan zina sahaja yang kami perturunkan seperti berikut :

*“Dalam memutuskan isu ini kami juga telah merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes **Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim Lwn Ketua Pendakwa Syarie Wilayah Persekutuan dan 3 Yang Lain**, Kes No. 14100-099-0012-2010 yang menyatakan :*

“Kami bersetuju dengan Perayu yang membawakan pelbagai pandangan ulama’ berkaitan Zina, namun sayangnya Kami selaku badan kehakiman telah diikat oleh undang-undang yang telah ditakninkan atau diperundangkan. Oleh yang demikian, Kami tidak mempunyai pilihan lain selain daripada perlu bersetuju dengan maksud zina di dalam seksyen 41 Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 yang hanya terhad kepada makna persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan sahaja dan tidak termasuk kesalahan liwat.”

[23] Berbalik kepada kes ini, pada hemat kami wasiat wajibah ini adalah perkara khilafiah, maka terserah kepada budi bicara Badan Perundangan Negeri untuk memilih atau menentukan pendapat yang manakah yang mahu ditakninkan. Apabila pendapat itu telah ditakninkan atau diperundangkan, maka itulah pendapat yang dianggap telah diterima oleh masyarakat ketika ianya diluluskan oleh Badan Perundangan Negeri dan ianya hendaklah diterima oleh badan kehakiman dan masyarakat.

[24] Oleh yang demikian, Kami tiada pilihan lain selain daripada perlu bersetuju bahawa apa-apa pemberian semasa hayat datuk atau nenek kepada

cucu tidak menghalang cucu dari menerima wasiat wajibah sebagaimana dikanunkan di bawah seksyen 27(4) Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) (Pindaan) 2016.

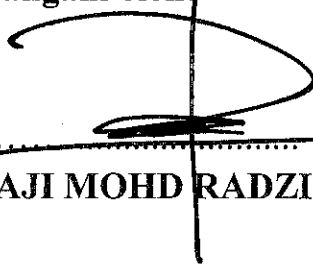
KESIMPULAN

[15] Sehubungan dengan itu, berdasarkan kepada dapatan-dapatan yang kami jelaskan di atas, kami dapati YA Hakim Bicara telah membuat dapatan dan keputusan yang tepat dan tiada sebab untuk kami masuk campur dalam keputusan tersebut.

SETELAH kami membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Alasan Penghakiman dan Hujah Bertulis pihak-pihak, MAKA diputuskan dengan sebulat suara seperti berikut :

- 1- Rayuan Perayu **DITOLAK**;
- 2- Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes Mal No. : 10300-099-0250-2020 **DIKEKALKAN**.
- 3- Mahkamah memerintahkan kos tindakan ini ditanggung masing-masing.

Dibaca dan ditandatangani oleh:



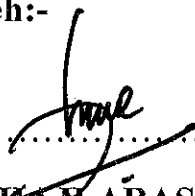
1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor